ПРАКТИЧНИЙ МІНІГІД

Свій бізнес у Німеччині

Право на самозайнятість, Gewerbe чи вільна професія, податки та консультація.



У цьому гіді

Перевірте право на самозайнятість у своєму статусі / Спочатку опишіть діяльність, потім обирайте реєстрацію / Заздалегідь організуйте податки, документи та страхування

ВАРТО ЗНАТИ

01 Перевірте право на самозайнятість у своєму статусі

Прочитайте дозвіл і додаткові умови в документі на перебування до реклами послуг або прийняття платного замовлення. Громадяни ЄС та люди з дозволами для громадян третіх країн мають різні вихідні умови. Українцям із тимчасовим захистом потрібно перевірити конкретний запис про трудову діяльність та актуальні офіційні інструкції. Звичайний підприємницький маршрут перебування — окреме питання. Не варто вважати, що всім потрібна нова бізнес-віза або що будь-який наявний документ автоматично дозволяє незалежну роботу.

02 Спочатку опишіть діяльність, потім обирайте реєстрацію

У Німеччині розрізняють вільну професійну діяльність Freiberuflichkeit і комерційну діяльність Gewerbe. Це не просто вибір назви чи зручнішого податкового результату: важливі фактичний зміст роботи та професійні правила. Gewerbe зазвичай оформлюють у відповідальному торговому відомстві, а вільну професійну діяльність — через податкову установу. До початку роботи перевірте, чи потрібні визнання кваліфікації, професійний допуск, реєстрація в палаті або інший дозвіл. Пояснюйте конкретні послуги, а не лише загальну назву своєї професії.

ВАРТО ЗНАТИ

03 Заздалегідь організуйте податки, документи та страхування

Підготуйте простий бізнес-план: хто ваш клієнт, які витрати й очікувані доходи та як ви надаватимете послугу. Оформіть потрібну податкову реєстрацію й уточніть, які декларації та правила рахунків стосуються діяльності. Порядок ПДВ залежить від обставин: невеликий масштаб не означає відсутності всіх податкових обов’язків. Перевірте медичне страхування та обов’язкове професійне покриття, якщо воно потрібне. Ведіть окремий облік особистих і бізнесових операцій, зберігайте рахунки й залишайте резерв на майбутні платежі.

04 Використовуйте місцеві консультації та перевіряйте попит

Офіційний портал Make it in Germany допомагає зрозуміти послідовність дій і знайти відповідальні установи. Місцева ІНК, Handwerkskammer для відповідних видів діяльності та міські служби розвитку бізнесу можуть скерувати до потрібних консультацій і мереж. Зустріч спільноти корисна для знайомств, але не замінює професійного дозволу чи податкового висновку. Обговоріть ідею з потенційними клієнтами та складіть список адміністративних питань. Записуйте, яка установа відповіла на кожне питання й що залишилося уточнити.

Поширені запитання

Чи можна обрати Freiberufler лише тому, що працюю сам?

Ні. Самостійна робота без працівників не визначає класифікацію. Значення мають фактичні послуги та відповідні правила. Точно опишіть діяльність і уточніть її податкове трактування у Finanzamt або кваліфікованого консультанта, перш ніж покладатися на статус вільної професії.

Чи потрібна окрема бізнес-віза, якщо маю тимчасовий захист?

Не обов’язково. Наявне право перебування може дозволяти самозайнятість, але потрібно перевірити документ і його умови. Окремий підприємницький маршрут є іншою правовою підставою. Запитайте Ausländerbehörde, які правила застосовуються саме до вас і вашої запланованої діяльності.

Чи можна відкрити справу, а страхування оформити потім?

Плануйте реєстрацію та страхування до прийняття роботи. Медичне й обов’язкове професійне покриття залежать від діяльності та особистої ситуації. Уточніть у відповідальній касі й установі дату виникнення обов’язків та врахуйте витрати в бюджеті, замість відкладати їх на невизначене майбутнє.

Джерела та корисні посилання

Make it in Germany — starting a business

Germany4Ukraine — work and support

Bundesgesundheitsministerium — health insurance

Процедура залежить від документа про перебування, діяльності та місця проживання. Першоджерела нижче допоможуть уточнити ваш випадок.

Більше інформації на Sweezy